

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 05/2025/HS-ST

Ngày 23 - 7 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Hữu Tình

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Xuân Vinh và ông Hoàng Công Nghĩa

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tham gia phiên tòa: Ông Trần Quốc Trọng - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 25/2025/HS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo:

Phạm Lê H, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1998, tại thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là Phường B, tỉnh Quảng Trị); nơi cư trú: tổ dân phố M, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là tổ dân phố M, phường B, tỉnh Quảng Trị); nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Xuân S và bà Trần Thị N; vợ: Lê Thị Ngọc T; có 01 người con, sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Năm 2012 bị Công an huyện Q xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích và năm 2019 bị Công an thị xã B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 10/4/2025, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

Trần Thị H1, sinh năm 1973 (đã chết);

Trú tại: Tổ dân phố C, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Trị (nay là Tổ dân phố C, phường B, tỉnh Quảng Trị).

Chị Hoàng Thị Mỹ N1, sinh năm 1987.

Trú tại: Khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là Khu phố B, phường B, tỉnh Quảng Trị). Có mặt.

Bà Nguyễn Thị N2, sinh năm 1966.

Trú tại: Khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là Khu phố B, phường B, tỉnh Quảng Trị). Vắng mặt.

- Người đại diện hợp pháp của bị hại (bà Trần Thị H1): Chị Trần Thị Thu H2, sinh năm 1999.

Địa chỉ: Khu phố A, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là Khu phố A, phường B, tỉnh Quảng Trị). Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Hoàng Minh S1, sinh năm 1959.

Địa chỉ: Khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là khu phố B, phường B, tỉnh Quảng Trị). Vắng mặt.

Ông Phạm Xuân S, sinh năm 1956.

Địa chỉ: Tổ dân phố M, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là Tổ dân phố M, phường B, tỉnh Quảng Trị). Vắng mặt.

Bà Trần Thị N, sinh năm 1958.

Địa chỉ: Tổ dân phố M, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là Tổ dân phố M, phường B, tỉnh Quảng Trị). Vắng mặt.

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Công T1, sinh năm 1978.

Địa chỉ: Khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình (nay là khu phố B, phường B, tỉnh Quảng Trị). Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 20 giờ 10 phút, ngày 13/02/2025, Phạm Lê H điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, biển kiểm soát 73A - 250.68 lưu thông theo hướng Tây – Đông. Khi đến đoạn đường H, thuộc địa phận Khu phố B, phường B, thị xã B thì H nhìn thấy có 01 (một) xe ô tô tải loại 5 tấn di chuyển cùng chiều phía trước, H điều khiển xe ô tô đánh lái sang trái vượt lên để tiếp tục lưu thông thì góc trước bên trái đầu xe ô tô của H va chạm phần trước xe máy điện do bà Trần Thị H1 điều khiển đang lưu thông theo hướng Đông - T, xe ô tô của H tiếp tục di chuyển về phía trước thì phần góc trước bên phải đầu xe ô tô va chạm vào phần trước bên phải xe mô tô biển số 73K1 - 066.07 do chị Hoàng Thị Mỹ N1 điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị N2, đang lưu thông theo hướng Đ - Tây. Hậu quả: bà Trần thị H1 chết tại chỗ, bà N2 và chị N1 bị thương; các phương tiện bị hư hỏng.

* Kết quả khám nghiệm hiện trường: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô BKS 73A - 250.68 với xe máy điện không mang biển kiểm soát và xe mô tô BKS 73K1- 066.07 tại đường H, thuộc địa phận khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình là đường nhựa chạy hướng Đông - Tây, tầm nhìn không bị hạn chế. Mặt đường rộng 10,80m, không có dải phân cách cứng; ở giữa tim đường có các vạch vàng ngắt quãng chia đôi 02 làn đường. Tại vị trí xảy ra tai nạn: phần bên trái theo hướng khám nghiệm T2 - Đông mặt đường rộng 5,40m.

Xác định điểm mốc là giữa tâm công chính của Nhà văn hóa khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Lấy mép đường chuẩn bên trái của đường H, thị xã B theo hướng di chuyển của xe ô tô 73A - 250.68 và xe máy điện không mang biển kiểm soát trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tiến hành khám nghiệm hiện trường theo hướng Tây - Đông (hướng di chuyển từ Chợ B1 về Bệnh viện Đ1); phát hiện hệ thống các dấu vết, vật chứng như sau:

- Vị trí số 1: Vết cà trượt màu trắng ngắt quãng trên mặt đường nhựa kích thước (29,8x0,015)m, sâu 0,5cm. Vị trí này cách điểm mốc vuông góc 9,1m và về hướng Đông 3,65m. Vết này cách mép chuẩn 03m.

- Vị trí số 2: Vết cà trượt liên tục màu trắng trên mặt đường KT(1x0,02)m. Vết này cách vị trí số 1 về phía Đông 2,2m. Điểm đầu cách mép chuẩn 3,9m; điểm cuối của vết này cách mép chuẩn 4m.

- Vị trí số 3: Vị trí phát hiện bánh xe và càng phuộc trước (dạng của xe máy điện). Trục bánh xe của vị trí số 3 cách điểm đầu vị trí số 1 về hướng Đông Bắc 3,4m; trục bánh xe của vị trí số 3 cách mép đường chuẩn 1,47m.

- Vị trí số 4: Vị trí phát hiện chiếc dép nhựa chân phải màu đen có chữ “Sup”. Từ tâm vị trí số 3 đến điểm đầu của chiếc dép vị trí này là 1,15m; đến điểm cuối của chiếc dép là 1,45m; điểm đầu của vị trí số 4 cách mép đường chuẩn 0,36m; điểm cuối của vị trí số 4 cách mép đường chuẩn 0,45m.

- Vị trí số 5: Khu vực phát hiện nhiều mảnh vỡ nhựa nằm rải rác trên mặt đường nhựa và cả trên vỉa hè KT(31x7)m sau vị trí số 4 hướng về hướng Đông (vị trí xe ô tô BKS 73A - 250.68 phát hiện tại hiện trường). T3 vùng mảnh vỡ cách mép đường chuẩn 2,7m.

- Vị trí số 6: Vị trí phát hiện chiếc dép nhựa chân trái màu đen có chữ “Sup”. Vị trí này cách điểm đầu vị trí số 3 là 12,5m; cách mép đường chuẩn 5,53m, chiếc dép nằm ngửa, mũi dép quay hướng Tây.

- Vị trí số 7: Vị trí phát hiện đôi dép xỏ ngón màu nâu trên mặt đường khu vực hiện trường. Vị trí này cách vị trí số 6 là 4,1m; đuôi dép chân trái ở vị trí số 7 này cách mép đường chuẩn 3,4m; mũi dép chân trái cách mép đường chuẩn 3,5m; mũi dép chân phải ở vị trí số 7 này cách mép đường chuẩn 3,02m; đuôi dép chân phải cách mép đường chuẩn 3,24m

- Vị trí số 8: Vị trí phát hiện vùng có 02 (hai) vết màu nâu đỏ KT(2x2)cm và (12x2)cm tại vỉa hè bên trái theo hướng khám nghiệm. Vị trí này cách vị trí số 7 về

hướng Bắc 4,7m. Vết màu nâu KT(2x2)cm cách mép đường chuẩn 1,95m; vết màu nâu KT(12x2)cm cách mép đường chuẩn 2,9m.

- Vị trí số 9: Vị trí xe ô tô BKS 73A - 250.68 tại thời điểm khám nghiệm, đầu xe quay hướng Đ, đuôi xe hướng Tây. Từ tâm vị trí số 8 đến trục bánh sau bên phải của ô tô BKS 73A - 250.68 là 8,1m. Trục bánh sau bên trái của xe ô tô cách mép đường chuẩn 1,5m; trục bánh sau bên phải của xe ô tô cách mép đường chuẩn 3,12m; trục bánh trước bên trái của xe ô tô cách mép đường chuẩn 1,9m; trục bánh trước bên phải của xe ô tô cách mép đường chuẩn 3,6m.

- Vị trí số 10: Vị trí xe máy điện không mang biển kiểm soát ngã nghiêng bên phải, nằm dưới gầm xe ô tô BKS 73A - 250.68, bánh sau của xe máy điện nằm sát sau vị trí bánh trước bên phải của xe ô tô BKS 73A - 250.68; tâm trục sau bên phải của xe ô tô cách trục bánh sau xe máy điện 2,45m.

- Vị trí số 11: Vị trí xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng - đen, BKS 73K1 - 066.07 nằm bên phải xe ô tô BKS 73A - 250.68 tại hiện trường. Trục bánh trước bên phải của xe ô tô BKS 73A - 250.68 cách trục sau bên trái xe mô tô 1,8m về phía Nam. Tại hiện trường, xe mô tô BKS 73K1 - 066.07 ngã nghiêng về bên trái, đầu xe quay hướng Nam vuông góc với mặt đường nhựa, đuôi xe quay hướng Bắc.

***Kết quả khám nghiệm phương tiện:**

- Dấu vết trên xe mô tô biển số 73K1-066.07, nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu vàng đen: Gương chiếu hậu bên phải bị gãy vỡ, bung rời khỏi vị trí. Tay phanh có dấu vết gãy rời khỏi vị trí, điểm thấp nhất tại vị trí gãy cách mặt đất 98cm. Mặt trước đầu ngoài tay cầm lái bên phải có dấu vết trượt mất cao su màu đen, kích thước (1,5x1,4)cm, chiều hướng từ trái sang phải, từ dưới lên trên, điểm thấp nhất cách mặt đất 101cm. Đầu ngoài tay cầm lái bên phải có dấu vết trượt xước, mài mòn bám dính chất màu trắng (dạng bột đá) kích thước (1,5x1)cm. Ốp cụm đèn xi nhan phía trước bên phải có dấu vết trượt kích thước (4x2)cm, chiều hướng từ trước ra sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 82cm. Cánh mang bên phải có dấu vết gãy vỡ, bung rời khỏi vị trí kích thước (58x20)cm, mặt ngoài có dấu vết trượt xước mất sơn màu nâu và decan màu đen kích thước (21x10)cm, chiều hướng từ trước ra sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 55cm. Mặt ngoài phuộc trước bên phải có dấu vết trượt mất bụi đất màu nâu, bám dính chất màu đen (dạng cao su) kích thước (16,5x1,5)cm, chiều hướng từ trước ra sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 27cm. Mặt trước và mặt ngoài đầu bên phải trục bánh xe trước có dấu vết trượt xước kim loại, bám dính chất màu đen (dạng cao su), kích thước (2,2x1,8)cm, chiều hướng từ trái sang phải, từ trước ra sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 23cm. Chân phanh bị đẩy cong từ trước ra sau. Đầu ngoài gác chân trước bên trái có dấu vết trượt xước mài mòn cao su, kim loại kích thước (2,3x1,3)cm. Đầu ngoài gác chân sau bên trái có dấu vết trượt xước mài mòn cao su, kim loại kích thước (2,5x1,3)cm. Má bên trái lốp bánh xe sau có dấu vết trượt xước cao su kích thước (23x3)cm, chiều hướng từ tâm bánh xe ra ngoài, điểm gần nhất cách ký tự “2” của dòng chữ số “2.75-17” 10cm theo hướng

cùng chiều chuyển động lăn tiến của bánh xe. Bên trái vành bánh xe tại vị trí tương ứng có dấu vết trượt xước mài mòn kim loại, kích thước (9,5x0,5)cm.

- Dấu vết trên xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, biển kiểm soát 73A - 250.68: Góc trước bên trái nắp capo móp lún, kích thước (70x36)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới; cạnh trước có dấu vết gãy cong, trượt xước mất sơn màu đen kích thước (6 x 0,4)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 110cm. Cụm đèn phía trước bên trái có dấu vết trượt xước, gãy vỡ kích thước (38x22)cm, mép dưới đèn bám dính sợi dây xoắn hình lò xo bằng lông vải sợi kích thước (13x02)cm. Phần bên trái cản trước gãy vỡ, mặt ngoài phần gãy rời có nhiều dấu vết trượt xước, bám dính chất màu trắng (dạng sơn) kích thước (55x53)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 35cm. Mặt ngoài phía cuối ca lăng có dấu vết gãy vỡ, trượt xước mất lớp sơn phủ màu bạc kích thước (14x13)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải, điểm thấp nhất cách mặt đất 72cm. Góc trước góc bên trái khung xe và mép trên cổ định dè chắn bùn bánh trước bên trái có dấu vết trượt xước kim loại kích thước (18x14)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, điểm thấp nhất cách mặt đất 55cm. Phía bên trái cản trước bị bung rời, gãy vỡ thành nhiều mảnh, kích thước (53x43)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải, điểm thấp nhất cách mặt đất 30cm. Đầu bên trái thanh ngang phía trước khung xe có dấu vết trượt xước kim loại, mất sơn màu đen, bám dính chất màu đỏ (dạng sơn) kích thước (10x6)cm chiều hướng từ trước ra sau, từ phải sang trái, điểm thấp nhất cách mặt đất 41cm. Mặt trước phần bên trái trục bánh xe trước có dấu vết trượt xước, bám dính chất màu đỏ (dạng sơn) kích thước (7x2)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 22,5cm. Ốp đèn xe chiếu sáng phía trước bên phải có dấu vết trượt xước bám dính chất màu nâu (dạng gỉ kim loại) kích thước (32x2,5)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải, điểm thấp nhất cách mặt đất 102cm. Mặt ngoài phía trước ốp đầu xe bên phải có dấu vết trượt xước mất sơn màu đen và lớp sơn phủ màu trắng kích thước (17x4)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái qua phải, điểm thấp nhất cách mặt đất 90cm. Mặt trước phía bên phải cản trước có các dấu vết trượt xước mất sơn màu đen và bám dính chất màu trắng (dạng sơn) kích thước (56x37)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải, điểm thấp nhất cách mặt đất 42cm. Bánh xe trước bên phải có các dấu vết: Dấu vết 1: Tại vị trí cách van xe 38cm theo hướng ngược chiều lăn tiến trên má lốp và mép ngoài mâm xe có dấu vết trượt xước mất cao su, mất kim loại và móp lún kích thước (8x5)cm, chiều hướng từ ngoài vào tâm. Tại vị trí cách van xe 15cm theo hướng chuyển động lăn tiến của bánh xe trên mâm xe có dấu vết trượt xước bám dính chất màu đen (dạng cao su) kích thước (16x3,5)cm, chiều hướng ngược chiều lăn tiến của bánh xe.

- Dấu vết trên xe máy điện màu đen, không gắn biển kiểm soát: Cụm tay phanh bên trái bị đẩy lệch hướng lên trên, phía trước tay phanh có vết trượt xước kim loại kích thước (9x1,6)cm, chiều hướng từ trước ra sau, điểm thấp nhất cách mặt đất 59cm. Cụm đèn và ốp đầu xe bị gãy vỡ bung rời khỏi vị trí định vị. Mặt bên phải khung đầu xe có dấu vết trượt xước kim loại kích thước (10x3)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ dưới lên trên, điểm thấp nhất cách mặt đất 47cm. Giá cố định giỏ hàng phía trước bị gãy bung khỏi vị trí định vị, mặt phía trước giá cố định và còi xe

có dấu vết móp lún, trượt xước bám dính chất màu đỏ (dạng sơn), kích thước (30x12)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ dưới lên trên. Phía bên trái cổ định phuộc xe và mặt trước đầu trên phuộc bánh trước bên trái có dấu vết mất bụi màu nâu và trượt xước bám dính chất màu trắng (dạng sơn) kích thước (11x7)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải. Phuộc xe hai bên của bánh trước bị gãy vỡ, cong dòn từ trước ra sau. Phía bên phải vành bánh trước bị móp lún, gãy vỡ, trượt xước mất sơn màu đỏ kích thước (12x9)cm, điểm gần nhất cách van xe 28cm chiều hướng từ ngoài vào tâm. Bên phải mặt trước phần dưới khung xe bị đẩy dòn, gãy vỡ, có dấu vết trượt xước kích thước (12x11)cm, chiều hướng từ trước ra sau, từ phải sang trái. Phía sau khung xe bị gãy gập từ sau tới trước, từ dưới lên trên. Ốp thân xe hai bên và ốp bàn đạp chân bị bung rời khỏi vị trí định vị, gãy vỡ thành nhiều mảnh.

* Kết luận giám định tử thi của phòng K: Tại Bản kết luận giám định tử thi số:186/KL-PY ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh Q, kết luận: Nguyên nhân chết của bà Trần Thị H1: Do đa chấn thương.

*Kết quả trưng cầu giám định dấu vết cơ học của phòng K: Tại Kết luận giám định số 192/KL -KTHS ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh Q, kết luận: Dấu vết đứt sợi dây vải màu trắng xám xoắn tròn trên dây phanh xe máy điện ký hiệu A (ảnh 6 trong Bản ảnh giám định) có đặc điểm phù hợp với dấu vết bám dính sợi dây vải màu trắng xám xoắn tròn ở mép dưới cụm đèn chiếu sáng, xi nhan phía trước bên trái xe ô tô biển số 73A - 250.68 (ảnh 45 trong Bản ảnh giám định). Dấu vết móp lún, trượt xước mất gỉ kim loại màu nâu, bám dính chất màu trắng (dạng sơn) ở giá cổ định giỏ hàng phía trước và còi xe máy điện; dấu vết trượt xước bám dính chất màu trắng (dạng sơn) ở mặt trước phần trên hai phuộc trước xe máy điện ký hiệu A (ảnh 8, 9, 12, 13 trong Bản ảnh giám định) có đặc điểm phù hợp với dấu vết trượt xước mất sơn màu trắng bạc, bám dính chất màu nâu (dạng gỉ kim loại) ở phần bên trái cản trước xe ô tô biển số 73A - 250.68 (ảnh 47 trong Bản ảnh giám định). Dấu vết gãy vỡ, móp lún, trượt xước mất sơn màu đỏ ở phần bên phải vành bánh xe trước xe máy điện ký hiệu A (ảnh 14, 15 trong Bản ảnh giám định) có đặc điểm phù hợp với dấu vết trượt xước bám dính chất màu đỏ (dạng sơn) ở mặt trước đầu bên trái trục bánh xe trước xe ô tô biển số 73A - 250.68 (ảnh 51, 52 trong Bản ảnh giám định). Đặc điểm các dấu vết nêu trên phù hợp tình huống góc trước bên trái đầu xe ô tô biển số 73A - 250.68 va chạm phần trước xe máy điện ký hiệu A theo hướng từ trước ra sau so với trục dọc của xe máy điện ký hiệu A. Dấu vết trượt mất sơn, cao su màu đen ở mặt trước đầu ngoài tay cầm lái bên phải; dấu vết trượt xước mất sơn màu nâu, trắng ở mặt ngoài cánh bên phải; dấu vết trượt xước kim loại, bám dính chất màu đen (dạng cao su) ở mặt trước và mặt ngoài đầu bên phải trục bánh xe mô tô biển số 73K1 - 066.07 (ảnh 23, 24, 28, 34 trong Bản ảnh giám định) có đặc điểm phù hợp lần lượt với dấu vết trượt bám dính chất màu đen (dạng sơn, cao su) ở ốp đèn chiếu sáng, xi nhan phía trước bên phải; dấu vết trượt xước mất sơn màu đen, bám dính chất màu nâu, trắng (dạng sơn) ở mặt ngoài phần bên phải cản trước; dấu vết rách, trượt xước mất cao su màu đen, hàn trượt kim loại ở mặt ngoài lớp và vành bánh xe trước bên phải xe ô tô biển số 73A - 250.68 (ảnh 53, 54, 56, 60 trong Bản ảnh giám định). Đặc điểm các dấu vết nêu trên phù hợp tình

huống góc trước bên phải đầu xe ô tô biển số 73A - 250.68 va chạm phần trước bên phải xe mô tô biển số 73K1 - 066.07 theo hướng từ trước ra sau so với trục dọc của xe mô tô biển số 73K1 - 066.07. Không phát hiện dấu vết va chạm giữa xe mô tô biển số 73K1 - 066.07 và xe máy điện ký hiệu A.

* Kết luận giám định dấu vết đường vân của phòng K: Tại bản kết luận giám định số 193/KL-KTHS ngày 28/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh Q, kết luận: Phát hiện được dấu vết đường vân trên mẫu cần giám định ký hiệu A, dấu vết phát hiện được không đủ đặc điểm để tiến hành giám định.

* Kết luận giám định kỹ thuật số - điện tử của phòng K: Tại bản kết luận giám định số 194/KL-KTHS ngày 26/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh Q, kết luận: Không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong mẫu cần giám định ký hiệu A. Diễn biến vụ việc có trong mẫu cần giám định ký hiệu A được thể hiện tại Phụ lục kèm theo.

* Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống: Tại bản kết luận giám định số 36/KLTTCT-TTGĐYK-PY ngày 31/3/2025 của Trung tâm giám định Y khoa - pháp y tỉnh Q kết luận: Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Hoàng Thị Mỹ N1 tại thời điểm giám định là: 03% (ba phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư. Tại bản kết luận giám định số 37/KLTTCT-TTGĐYK-PY ngày 31/3/2025 của Trung tâm giám định Y khoa - pháp y tỉnh Q kết luận: Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Thị N2 tại thời điểm giám định là: 03% (ba phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư.

* Kết luận giám định số khung, số máy nguyên thủy của phòng kỹ thuật hình sự: Tại bản kết luận số 716/KL-KTHS ngày 08/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh Q, kết luận: Số khung hiện tại “MNCAXXMAWAME79858”, số máy hiện tại “YNWSAME79858” trên phương tiện xe ô tô nhãn hiệu FORD EVEREST, sơn màu đen, số khung MNCAXXMAWAME79858, số máy YNWSAME79858, biển kiểm soát 73A-250.68, đã qua sử dụng là số khung, số máy nguyên thủy. Số khung hiện tại “RPEYDDFPEE103936”, số máy hiện tại “RPEYD350W103936” trên phương tiện xe máy điện không gắn biển kiểm soát là số khung, số máy nguyên thủy. Số khung hiện tại “RLNJA3118EY221588”, số máy hiện tại “JA31E-0397861” trên phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 73K1 - 066.07, sơn màu vàng - đen, số khung: JA3118221588, số máy: JA31E0397861 là số khung, số máy nguyên thủy.

* Kết luận giám định an toàn kỹ thuật phương tiện: Tại Bản kết luận giám định số 23/2025-GĐPT ngày 9/4/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Q kết luận: Hiện tại xe ô tô con mang biển kiểm soát 73A - 250.68 không đảm bảo điều kiện hoạt động tham gia giao thông (lý do: xe bị hư hỏng). Trước khi xảy ra tai nạn xe hoạt động

bình thường. Tại Bản kết luận giám định số 24/2025-GĐPT ngày 9/4/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Q kết luận: Tình trạng kỹ thuật của xe mô tô mang biển kiểm soát 73K1-066.07 hiện tại xe không đảm bảo điều kiện kỹ thuật hoạt động tham gia giao thông (lý do: xe bị hư hỏng). Dung tích xi lanh 109cm³. Trước khi xảy ra tai nạn không kiểm tra và không xác định được. Tại Bản kết luận giám định số 25/2025-GĐPT, ngày 9/4/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Q kết luận: Tình trạng kỹ thuật của xe máy điện, không gắn biển kiểm soát hiện tại xe không đảm bảo điều kiện kỹ thuật hoạt động tham gia giao thông (lý do: xe bị hư hỏng). Trước khi xảy ra tai nạn không kiểm tra và không xác định được.

* Kết luận giám định nồng độ cồn, chất ma túy và chất kích thích khác: Tại Bản kết luận giám định độc chất số 141/203-204/25/KLGĐĐC-PYQG ngày 20 tháng 02 năm 2025 của V kết luận: Không tìm thấy cồn và các chất ma túy trong mẫu máu của tử thi Trần Thị H1. Tại Phiếu xét nghiệm số 3132, ngày 14/02/2025 của Bệnh viện Đ1 đối với Phạm Lê H, kết luận: Định lượng Ethanol (cồn) 0.0; Amphetamine âm tính; Codein âm tính; Marijuana âm tính; Morphin âm tính; Opiate âm tính. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở của chị Hoàng Thị Mỹ N1 vào ngày 13/02/2025 là: 0.000 mg/L; kết quả xét nghiệm chất ma túy vào ngày 13/02/2025 có kết quả âm tính.

Vật chứng và xử lý vật chứng: quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã B, đã tạm giữ : 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu FORD EVEREST, sơn màu đen, số khung: MNCAXXMAWAME79858, số máy: YNWSAME79858, biển kiểm soát 73A-250.68, bị hư hỏng nhiều bộ phận, đã qua sử dụng; 01 (một) xe máy điện không gắn biển kiểm soát, bị hư hỏng nhiều bộ phận (chỉ còn lại phần khung, bánh và yên xe), đã qua sử dụng; 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 73K1 - 066.07, sơn màu vàng - đen, số khung: JA3118221588, số máy: JA31E0397861, bị hư hỏng nhiều bộ phận, đã qua sử dụng; 01 (một) ốp bọc vô lăng xe ô tô, hình tròn, đường kính 39cm, mặt ngoài màu đen, đã qua sử dụng (được niêm phong theo quy định); 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 73014005, do Công an tỉnh Q cấp ngày 28/4/2022, chủ xe Công ty TNHH X; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 3433705, cấp ngày 18/12/2024; 01 (một) Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 29242252, cấp ngày 28/4/2024; 01 (một) Giấy phép lái xe 440160008043, mang tên Phạm Lê H, cấp ngày 20/10/2016; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 005407 mang tên Hoàng Minh S1; 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1, số AE213764, mang tên Hoàng Thị Mỹ N1; 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy, số AA24/0594014 mang tên Hoàng Minh S1 và 01 (Một) file video có tên “6316047073093.Mp4”, dung lượng 14,4MB, được lưu trữ trong 01(một) USB màu trắng, nhãn hiệu ADATA, dung lượng 16GB ghi lại hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Khu phố B, phường B, thị xã B ngày 13/02/2025.

Quá trình điều tra, xác định một số tài sản, đồ vật, tài liệu nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp nên đã xử lý trả lại cho ông Phạm Xuân S, sinh năm 1956, trú tại TDP M,

phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu FORD EVEREST, sơn màu đen, biển kiểm soát 73A-250.68, bị hư hỏng nhiều bộ phận, đã qua sử dụng; 01 (một) ốp bọc vô lăng xe ô tô, hình tròn, đường kính 39cm, mặt ngoài màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 01 (một) Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô. Trả lại cho đại diện bị hại chị Trần Thị Thu H2, sinh năm 1999, trú tại Khu phố A, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình: 01 (một) xe máy điện không gắn biển kiểm soát, bị hư hỏng nhiều bộ phận (chỉ còn lại phần khung, bánh và yên xe). Trả lại cho ông Hoàng Minh S1 sinh năm 1959, trú tại khu phố B, phường B, thị xã B: 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 73K1 - 066.07, sơn màu vàng - đen, đã qua sử dụng; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy; 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy. Trả lại cho chị Hoàng Thị Mỹ N1, sinh năm 1987, trú tại khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình: 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Quá trình điều tra, chị Trần Thị Thu H2 người đại diện của bị hại bà Trần Thị H1 yêu cầu Phạm Lê H phải bồi thường dân sự số tiền 400.000.000 đồng. Các bị hại Chị Hoàng Thị Mỹ N1, bà Nguyễn Thị N2 và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Hoàng Minh S1 yêu cầu Phạm Lê H bồi thường dân sự số tiền 40.000.000 đồng. Bị cáo H đồng ý và đã bồi thường đầy đủ số tiền trên. Các bên cam đoan sẽ không có khiếu nại gì đối với phần dân sự trong vụ án.

Bản Cáo trạng số 26/CT-VKSBD ngày 30 tháng 6 năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị) đã truy tố bị cáo Phạm Lê H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS để xử phạt bị cáo Phạm Lê H từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Về trách nhiệm bồi thường dân sự: miễn xét; Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Phạm Lê H 01 giấy phép lái xe. Lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 USB ghi lại hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Bị cáo nhất trí với tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị) đã truy tố và luận tội của kiểm sát viên tại phiên tòa, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại nhất trí với truy tố của viện kiểm sát nhân dân thị xã B (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng

Trị) và lời luận tội của kiểm sát viên tại phiên tòa. Có đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Như vậy hành vi và các quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa vắng mặt bị hại bà Nguyễn Thị N2 và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng trong quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ đầy đủ nên việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên HĐXX vẫn tiến hành xét xử theo quy định.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Phạm Lê H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 13/02/2025, bị cáo điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 73A-250.68, lưu thông trên đường H thuộc địa phận khu phố B, phường B. Do H điều khiển xe vượt sai quy định, nên đã va vào các xe đi ngược chiều. Cụ thể xe ô tô do H điều khiển đã va chạm xe máy điện do bà Trần Thị H1 điều khiển, rồi tiếp tục va vào xe mô tô biển kiểm soát 73K1-066.07 do chị Hoàng Thị Mỹ N1 điều khiển chở phía sau bà Nguyễn Thị N2. Hậu quả: bà Trần Thị H1 tử vong tại chỗ; chị Hoàng Thị Mỹ N1 và bà Nguyễn Thị N2 bị tổn thương cơ thể, mỗi người 3%; các phương tiện bị hư hỏng.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hoàn thống nhất, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hành vi của bị cáo khi điều khiển xe vượt sai quy định, đi sai phần đường của xe đi ngược chiều đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10, Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hậu quả gây tai nạn làm chết 01 người. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự, đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (nay là viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị) và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với bị cáo.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự an toàn của hoạt động giao thông đường bộ và xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác. Mặc dù đã được học và cấp giấy phép lái xe đúng quy định, nhưng quá trình tham gia giao thông, bị cáo lại có ý thức cầu thả, điều khiển xe vượt sai

quy định, đi sai phần đường của xe đi ngược chiều. Vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình với mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả mà bị cáo đã gây ra.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nhận thức được việc làm sai trái của mình. Sau khi gây ra tai nạn, bị cáo đã động viên, thăm hỏi và cùng với gia đình bị hại thỏa thuận bồi thường kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí, nhằm khắc phục hậu quả do mình gây ra. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, phía gia đình bị hại đã viết đơn bãi nại và có ý kiến đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4]. Về hình phạt: Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà cần áp dụng Điều 65 BLHS để xét xử cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đã đủ nghiêm, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

[5] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Xét việc thỏa thuận giữa bị cáo với gia đình bị hại và các bị hại trong giai đoạn điều tra là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nên cần ghi nhận. Bị cáo đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận. Cho đến tại phiên tòa, gia đình bị hại và các bị hại không có yêu cầu gì thêm. Vì vậy Hội đồng xét xử miễn xét.

[6] Về xử lý vật chứng: Vật chứng liên quan đến vụ án được tạm giữ để phục vụ điều tra theo quy định và xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án nên cơ quan có thẩm quyền quyết định trả lại theo đúng số lượng, chủng loại cho chủ sở hữu. Đối với 01 (một) giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 440160008043 mang tên Phạm Lê H, do Sở giao thông vận tải tỉnh Q cấp (đổi) ngày 20/10/2016, có giá trị đến ngày 20/10/2026. Cần áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật TTHS trả lại cho bị cáo. Riêng 01 USB ghi lưu lại hình ảnh diễn biến vụ tai nạn giao thông nên cần được lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[7] Về án phí: Bị cáo Phạm Lê H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 3 Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

1. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Phạm Lê H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt bị cáo Phạm Lê H 16 (Mười sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 32 (Ba mươi hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/7/2025).

Giao bị cáo Phạm Lê H về cho Ủy ban nhân dân phường B, tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng với gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố tình vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Miễn xét.

3. Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo Phạm Lê H 01 (một) giấy phép lái xe ô tô hạng B2, số 440160008043 mang tên Phạm Lê H, do Sở giao thông vận tải tỉnh Q cấp ngày 20/10/2016, có giá trị đến ngày 20/10/2026. Lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 USB.

Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

4. Về án phí: Buộc bị cáo Phạm Lê H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 23/7/2025) đối với người có mặt hoặc kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ đối với người vắng mặt./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Công an tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND khu vực 3;
- THADS tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo, người TGT;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Phạm Hữu Tình